

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3373/2538

เทศบาลตำบลหลังสวน  
ไม่มี

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 349

จำเลยที่2มิได้กระทำความผิดต่อโจทก์แม้จำเลยที่2จะทำหนังสือยอมรับผิดชอบตามหน้าที่ไว้ก็หาทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือรับสภาพหนี้เพราะไม่มีมูลหนี้เดิมอันเกิดจากการละเมิดที่จะให้รับสภาพหนี้

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองและนายสานิตย์เป็นกรรมการมีหน้าที่เบิกเงินและรับเงินของโจทก์ โจทก์ทำใบขอถอนเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคารจำนวน 384,133.19 บาท และหนังสือขออนุมัติถอนเงินฝากดังกล่าวมอบให้จำเลยทั้งสองและนายสานิตย์ไปเบิกเงินจากธนาคาร แต่จำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยมอบใบถอนเงินฝากและหนังสือขออนุมัติถอนเงินฝากให้นายสานิตย์ไปถอนเงินจากธนาคารแต่เพียงผู้เดียวธนาคารจ่ายเงินให้นายสานิตย์แล้ว นายสานิตย์ยกยอกเงินทั้งหมดหลบหนีไป ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้แก่โจทก์ยอมรับชำระหนี้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน303,430.66 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์หลอกให้จำเลยที่ 1 ลงชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้ว่า จะนำไปประกอบการอนุมัติยืมเงินสะสมของโจทก์จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมา จ่ายให้แก่พนักงานของโจทก์โดยจะไม่ให้จำเลยที่ 1 รับผิด และจำเลยที่ 1 กลัวว่าจะ ถูกลงโทษทางวินัยจึงยอมทำบันทึกรับสภาพหนี้ โจทก์ไม่ได้ควบคุมการตรวจสอบ และอนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ได้วางระเบียบให้รัดกุม แต่ กลับละเลยเป็นเหตุให้นายสันติย์ยกยอกเงินไปซึ่งโจทก์มีส่วนรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ลงชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้โดยถูกข่มขู่ ถ้าไม่ ยอมลงชื่อโจทก์จะไม่อนุมัติให้ยืมเงินสะสมของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 281,193.19 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 มิได้ทราบคำสั่งของโจทก์ที่แต่งตั้งให้จำเลยทั้งสองและนายสันติย์เป็นกรรมการรับส่งเงินจากธนาคารทั้งไม่ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ว่ามีการแจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบว่าจะมีการเบิกเงินในวันเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 จึงมิได้กระทำความผิดต่อโจทก์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ แม้จำเลยที่ 2 จะทำหนังสือ ยอมรับผิดชอบทางแพ่งชดใช้เงินตามส่วนที่จะต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ไว้ ก็หาทำให้ เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ไม่เพราะไม่มีมูลหนี้เดิมอันเกิดจากการ ละเมิดที่จะให้รับสภาพหนี้

พิพากษายืน

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |